

한전KDN(주) 상임감사 권 고

제 목 유지보수 업무위탁 용역 계약 조건 개선

소 관 부 서 ○○○○사업처(5개 ▼▼▼센터)

조 치 부 서 ○○○○사업처(5개 ▼▼▼센터)

구 분 용역관리

내 용

○○○○사업처는 0개 ▲▲사와 △△△△ 유지보수에 관한 업무위탁 용역 계약을 체결하여 정보시스템 및 ▼▼▼설비의 유지관리, 보완개발, 소규모 신증설공사 등의 업무를 수행하고 있다.

0개 ▲▲사와의 용역 도급계약서 “물가변동으로 인한 계약금액 조정방법”은 “품목 조정율” 이므로 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제64조 (물가변동으로 인한 계약금액의 조정) ①항의 1. “입찰일을 기준일로 하여 기획재정부령이 정하는 바에 의하여 산출된 품목 조정률이 100분의 3이상이 증감된 때” 조항에 의거 계약금액을 조정 할 수 있다.

그러나, 0개 ▲▲사와의 계약내역서 및 계약특수조건을 확인한 결과 정보시스템 FP는 변동분에 대하여 월 또는 분기별로 정산 받을 수 있었으나 인력지원/단순정비 등은 계약기간 동안 단가 변동 없이 확정 대가를 지급받는 방식이었으며, S/W기술자 노임('xx.xx.xx. 대비 'xx.xx.xx.. 평균 3.18% 증가)과 시중노임

(‘xx.xx.xx.. 대비 ’19.01.01. 평균 9.55% 증가)이 3%이상 증가한 경우 계약금액 조정을 통하여 상승분에 대한 대가를 발주처로부터 정산 받는 조건이 없었다.

[표 1] ▶▶▶ △△△△ 유지보수 업무위탁 용역 계약 및 정산 조건 현황

(단위 : 백만원, 공급가)

주관부서	발주처	계약명	계약기간	금액	변동분 정산 유/무			차기 계약
					FP	S/W 노임	시중 노임	
●●▼▼▼ 센터	●●●● ●●(주)	2017년 ▼▼▼분야 SLA통합위탁 용역	'xx.xx.xx.~ 'xx.xx.xx.	00,000	유	유	무	'xx.xx.
○○▼▼▼ 센터	○○○○ ○○(주)	2015년 ▼▼▼ 통합 유지보수 용역	'xx.xx.xx.~ 'xx.xx.xx.	00,000	유	무	무	'xx.xx.
◆◆▼▼▼ 센터	◆◆◆◆ ◆◆(주)	'18~'20 △△△△ 업무위탁 용역	'xx.xx.xx.~ 'xx.xx.xx.	00,000	유	무	무	'xx.xx.
◇◇▼▼▼ 센터	◇◇◇◇ ◇◇(주)	2018-2020년도 △△△△ 업무위탁 용역	'xx.xx.xx.~ 'xx.xx.xx.	00,000	유	무	무	'xx.xx.
▽▽▼▼▼ 센터	▽▽▽▽ ▽▽(주)	2016-2018년도 ▼▼▼통 합 유지관리 용역	'xx.xx.xx.~ 'xx.xx.xx.	00,000	유	무	무	'xx.xx.

※ 용역 도급계약서상 물가변동으로 인한 계약금액 조정방법 : 품목 조정율(5개사)

그러므로, 노임단가 상승을 공신력 있는 한국소프트웨어 산업협회, 대한건설협회 등의 노임단가 발표 내용에 따라 반영하여 계약상대자인 KDN의 계약상 이익을 부당하게 제한하지 않는 정산 관련 계약특수조건 규정이 필요하다.

관계부서 의견

◇◇▼▼▼센터는 ▶▶▶ 담당자와의 협의가 어렵고 설계를 단기간 요청하는 경우가 많아 의견 조율이 쉽지 않다고 하였으나 차기 계약에는 정산에 관한 조건 추가를 위해 노력 하겠다는 의견을 제시하였으며, ◆◆▼▼▼센터는 한전의 법률 질의 결과(계약특수조건)를 참고하여 차기 계약 시 반드시 반영 하겠다는 의견을 제시하였다. 또한, ●●▼▼▼센터는 S/W노임단가의 경우 정산할 수 있는 근거를 마련(계약특수조건 제18조)하였으나 시중 노임상승분에 대하여는 조건이 없으므로 발주처와의 협의를 통하여 차기 계약부터는 반영할 수 있도록

노력하겠다는 의견을 제시하였다

조치할 사항

○○○○사업처장은 △△△△ 유지보수 위탁용역 계약 시 S/W기술자 노임, 시중 노임 등의 상승분을 정산 받을 수 있도록 계약특수조건에 추가하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)